

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4175/2539

นางสาว ชลดา อัมพันธ์ แสง
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 230, มาตรา 716, มาตรา 717

จำเลยในคดีนี้เป็นโจทก์ในอีกคดีหนึ่งฟ้องบริษัท ส.ขอให้บังคับจำหน่ายที่ดินหลายแปลงซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทในคดีนี้ที่บริษัท ส. เป็นลูกหนี้อยู่ เมื่อโจทก์เป็นผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทที่แบ่งแยกออกมาจากบริษัท ส. ที่ต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในการที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทหากปล่อยให้บังคับคดีโจทก์ยอมมีสิทธิที่จะเข้าใช้หนี้ให้จำเลยแทนบริษัท ส. ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 230 แต่แม้ว่าจะมีการไถ่ถอนจำหน่ายไปบางส่วนแล้ว ทรัพย์สินซึ่งจำหน่ายทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็ต้องเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาจำหน่ายของเงินจำนวนทั้งหมดที่ค้างอยู่ตามมาตรา 716 และ 717 เมื่อหนี้จำหน่ายที่บริษัท ส. มีต่อจำเลยยังเหลืออยู่อีก 5,396,629.37 บาท แต่มีที่ดินพิพาทเหลืออยู่เพียงแปลงเดียวการไถ่ถอนจำหน่ายก็ต้องชำระหนี้ทั้งหมดที่บริษัท ส. เป็นหนี้จำเลยอยู่ โจทก์จะบังคับให้จำเลยรับชำระหนี้ไถ่ถอนจำหน่ายเพียง 386,788.60 บาท ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 47279 เนื้อที่ 60 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 17/24 ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดง

ที่ 16135/2534 ระหว่างนางสาวชลดา อัมพันธ์แสง โจทก์ บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด จำเลย และจำเลยคดีนี้เป็นผู้รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้โจทก์ ขอให้ถอนจำนองไปยังจำเลยแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมรับ ขอให้บังคับจำเลยรับเงินค่าไถ่ถอนจำนวน 353,981 บาท จากโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 ก่อนทำสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์ ต่อมาศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้จำเลยบังคับจำนองที่ดินแปลงพิพาทได้ขณะนี้อยู่ระหว่างบังคับคดีซึ่งยังมีหนี้ค้างชำระอยู่อีกจำนวน 5,396,629.77 บาท จำเลยมีสิทธิบังคับจำนองจากทรัพย์สินจำนอง นำเงินที่ได้มาชำระจนกว่าจะครบถ้วนและบริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด ผู้จำนองเดิมเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิจะขอไถ่ถอนจำนองได้ โดยต้องชำระหนี้ที่ค้างจนครบถ้วนก่อน โจทก์ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนจำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปรับจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 47279 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 17/24 ตำบลตลาดบางเขน (บางเขน) อำเภอ บางเขน กรุงเทพมหานคร จากโจทก์โดยมีเงื่อนไขให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 386,788.60 บาท ให้จำเลยก่อนหากโจทก์ชำระเงินแล้ว จำเลยไม่ยอมรับหรือไม่ ยอมไปรับจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2536 พังได้ว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 จำเลยในคดีนี้ได้รับจ้างงานที่ดินแปลงหมายเลขโฉนดที่ 47279 ตำบลบางเขน (บางเขน) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่พิพาทพร้อมที่ดินแปลงอื่นรวม 57 แปลง (57 โฉนด) ตามสัญญาจ้างงานฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2524 ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ส่งศาลปรากฏอยู่ในสำนวน ต่อมาได้มีการไต่ถอนจ้างงานจนเหลือที่ดินจ้างงานอยู่ 34 โฉนด รวมที่ดินแปลงพิพาทด้วย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2526 จำเลยได้ฟ้องบริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด บังคับจ้างงานที่ดินทั้ง 34 แปลง รวมที่ดินพิพาทในคดีนี้ด้วย แต่ที่ดินพิพาทถูกเรือเอกประสิทธิ์ ภู่แกมแก้ว ขอให้ศาลแพ่งยึดเพื่อบังคับคดีไว้ก่อนแล้วตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 26/2526 ของศาลจังหวัดนนทบุรี ระหว่างเรือเอกประสิทธิ์ ภู่แกมแก้ว โจทก์กับบริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด จำเลย จำเลยคดีนี้จึงได้ยึดที่ดินเพื่อบังคับจ้างงานได้เพียง 33 แปลง ได้มีการขายทอดตลาดได้เงินจำนวน 5,430,000 บาท มีผู้ร้องขอตทรัพย์ 7 ราย รวม 10 โฉนด และมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลได้เงินมา 1,541,000 บาทเงินที่ได้มารวม 2 จำนวน ดังกล่าว จำเลยได้รับชำระหนี้ไปจำนวน 5,127,281.75 บาท ยังคงเหลือจำนวนหนี้ที่บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด จะต้องชำระให้แก่จำเลยอยู่อีก 5,396,629.37 บาท ต่อมาเรือเอกประสิทธิ์ โจทก์ในคดีดังกล่าวสละสิทธิไม่บังคับคดีกับที่พิพาทที่ยึดไว้ จำเลยจึงสวมสิทธิเป็นผู้ยึดทรัพย์และบังคับคดีที่พิพาทแทน ต่อมา ซึ่งทรัพย์พิพาทแปลงดังกล่าวศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 16135/2534 ให้บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นางสาวชลดา อัมพันธ์แสง โจทก์ในคดีนี้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2534 โดยกำหนดให้โจทก์ชำระค่าที่ดินที่ค้างแก่บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด อีกจำนวน 138,500 บาท แต่โจทก์ยังมิได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด และบริษัทสยาม

อินเทอร์เน็ต จำกัด ยังมีได้ออนที่พิพาทให้แก่โจทก์เนื่องจากที่พิพาทได้มีการ
จำนองไว้แก่จำนองในคดีนี้ โจทก์จึงได้เรียกร้องให้จำเลยรับชำระหนี้จำนอง จำเลยไม่
ยินยอมรับไถ่ถอนจำนองโจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง
จำเลย ให้รับไถ่ถอนจำนองตามจำนวนเงินที่โจทก์เสนอหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 14657/2526 ของศาลแพ่งซึ่งจำเลยในคดีนี้ได้เป็น
โจทก์ฟ้องบังคับยึดทรัพย์จำนองรวมถึงทรัพย์พิพาทในคดีนี้ให้บริษัทสยามอินเทอร์เน็ต
จำกัด ชำระหนี้จำนองโดยการขายทอดตลาดรวมทั้งทรัพย์พิพาทตามที่บริษัท
สยามอินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นลูกหนี้อยู่ ดังนั้น เมื่อโจทก์อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ได้รับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทอาจจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในการที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่
พิพาทหากปล่อยให้จำเลยบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะเข้าใช้
หนี้ให้จำเลยแทนบริษัทสยามอินเทอร์เน็ต จำกัด ได้ ตามนัยแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 230 แต่สิทธิดังกล่าวของโจทก์จะเป็นการใช้หนี้แทนเป็น
จำนวนเท่าใดนั้น เห็นว่า หนี้จำนองย่อมครอบคลุมไปถึงบรรดาทรัพย์สินซึ่งจำนองหมด
ทุกสิ่ง แม้จะได้ชำระหนี้ไปแล้วบางส่วน ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 716 และแม้ว่าทรัพย์สินซึ่งจำนองจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนก็ตาม
จำนองก็ยังคงครอบคลุมไปถึงส่วนเหล่านั้นทุกส่วนอยู่ด้วยกันอยู่นั่นเองตามนัยแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 717 วรรคแรก ดังนั้นแม้ว่าจะมีการ
ไถ่ถอนทรัพย์สินซึ่งจำนองไปบางส่วนแล้วก็ตาม ทรัพย์สินซึ่งจำนองทั้งหมดที่เหลือ
อยู่ก็ต้องเป็นประกันการชำระหนี้ตามสิทธิของสัญญาจำนองของเงินจำนวน
ทั้งหมดที่ค้างอยู่เหตุดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าหนี้จำนองที่บริษัทสยาม
อินเทอร์เน็ต จำกัด มีต่อจำเลยในคดีนี้ยังมีเหลืออยู่อีกจำนวน 5,396,629.37 บาท
แต่มีทรัพย์จำนองเป็นประกันในการชำระหนี้คือที่ดินพิพาทแปลงนี้เหลืออยู่เพียง
แปลงเดียว การที่จะบังคับให้จำเลยรับชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง จึงต้องเป็นการชำระ

หนี้ทั้งหมดที่บริษัทสยามอินเตอร์แลนด์ จำกัด เป็นหนี้จำเลยอยู่คือ
จำนวน 5,396,629.37 บาท โจทก์จะบังคับให้จำเลยชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองเพียง
จำนวน 386,788.60 ตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองหาได้ไม่โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรับไถ่ถอนจากโจทก์ต่ำกว่าหนี้ที่บริษัทจำเลย
เป็นเจ้าของอยู่ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกุล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ